

Foro diagnóstico sobre nociones básicas de derecho

Actividad 1 - Garantías Constitucionales

A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Aarón López Pérez
Semestre/Bloque: 2 / 1

Fecha de realización: 9 de julio de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Esta actividad desarrolla una participación diagnóstica sobre nociones básicas de derecho. El objetivo es formular respuestas propias a cinco preguntas guía sobre Constitución, derecho subjetivo y objetivo, derecho sustantivo y adjetivo, proceso y procedimiento, así como garantía y derecho humano. Además, se explica por qué este tipo de foro permite identificar conocimientos previos, experiencias, expectativas y necesidades de aprendizaje para orientar la planeación inicial de la asignatura de *Garantías Constitucionales*.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Desarrollo del foro diagnóstico	1
2.1. ¿Qué es y cuál es la importancia de la Constitución?	1
2.2. ¿Qué entiende por derecho subjetivo y derecho objetivo?	2
2.3. ¿Qué entiende por derecho sustantivo y derecho adjetivo?	2
2.4. ¿Conoce la diferencia entre proceso y procedimiento?	3
2.5. ¿Qué entiende por garantía y por derecho humano?	3
3. Conclusión	3
Referencias	5

1. Introducción

El foro diagnóstico cumple una función formativa distinta a una evaluación sancionadora: permite reconocer el punto de partida del grupo antes de avanzar hacia problemas constitucionales más complejos. En una asignatura como *Garantías Constitucionales*, este diagnóstico es especialmente útil porque los conceptos iniciales no son términos aislados, sino categorías que permiten comprender la defensa jurídica de los derechos humanos, las garantías para su protección y los medios de control constitucional previstos en el sistema mexicano.

Responder sin consultar la web tiene sentido pedagógico porque muestra el conocimiento realmente disponible, las intuiciones previas y las posibles confusiones conceptuales. A partir de esas respuestas, la figura docente puede decidir si conviene reforzar definiciones, trabajar microcasos, elaborar un glosario comparado o ajustar el ritmo de la unidad inicial.

Para evitar que la respuesta diagnóstica se apoye solo en memoria informal, las afirmaciones normativas centrales se contrastan con fuentes formales: la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y la Ley de Amparo vigente, ambas publicadas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026, Congreso de la Union, 2026). Las notas locales se usan como insumo de consigna y orientación didáctica; las definiciones jurídicas se sostienen en el marco constitucional y procesal aplicable.

2. Desarrollo del foro diagnóstico

2.1. ¿Qué es y cuál es la importancia de la Constitución?

La Constitución es la norma fundamental del Estado mexicano. En ella se organiza el poder público, se establecen competencias de las autoridades, se reconocen derechos de las personas y se fijan límites al ejercicio del poder. Su importancia radica en que sirve como parámetro superior de validez para las demás normas: una ley, acto de autoridad o decisión pública no debe contrariar el contenido constitucional (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026).

Desde la perspectiva de las garantías constitucionales, la Constitución no solo expresa principios generales, sino que también proporciona la base para defender derechos cuando una autoridad los desconoce o los restringe indebidamente. En particular, el artículo 1.^º establece obligaciones estatales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y el artículo 133 confirma la supremacía constitucional dentro del orden jurídico

mexicano (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026). Por ello, estudiar la Constitución implica comprender tanto su dimensión normativa como su función práctica de protección.

2.2. ¿Qué entiende por derecho subjetivo y derecho objetivo?

El derecho objetivo puede entenderse como el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la conducta social, organizan instituciones y establecen consecuencias. Es el derecho visto como sistema normativo: constituciones, leyes, reglamentos, tratados y demás reglas aplicables.

El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad, prerrogativa o posibilidad concreta que una persona tiene para exigir algo, hacer algo, abstenerse de algo o reclamar protección con base en una norma. Por ejemplo, si el orden jurídico reconoce el derecho a la educación, una persona puede sostener una pretensión subjetiva relacionada con el acceso o permanencia en ese servicio, según las condiciones jurídicas aplicables.

La diferencia central es que el derecho objetivo es la regla general y el derecho subjetivo es la facultad o pretensión que una persona puede ejercer a partir de esa regla.

2.3. ¿Qué entiende por derecho sustantivo y derecho adjetivo?

El derecho sustantivo regula el contenido de fondo de las relaciones jurídicas: define derechos, obligaciones, prohibiciones, instituciones y consecuencias principales. Por ejemplo, las normas que reconocen derechos humanos, establecen obligaciones civiles o tipifican conductas pertenecen al plano sustantivo porque determinan qué se protege, qué se debe o qué se prohíbe.

El derecho adjetivo, también llamado procesal, establece las vías, formas y procedimientos para hacer valer el derecho sustantivo ante una autoridad competente. Indica cómo presentar una demanda, qué etapas debe seguir un juicio, qué recursos existen, qué plazos deben respetarse y cómo se ejecuta una resolución.

Así, el derecho sustantivo responde principalmente a la pregunta *qué derecho u obligación existe*; el derecho adjetivo responde a la pregunta *cómo se reclama, protege o hace efectivo ese derecho*.

2.4. ¿Conoce la diferencia entre proceso y procedimiento?

Sí. El proceso es la relación o estructura jurídica completa mediante la cual se busca resolver un conflicto o una pretensión ante una autoridad. Tiene una finalidad: obtener una decisión fundada que dé solución al caso y respete garantías de audiencia, defensa, legalidad y debido proceso.

El procedimiento es la secuencia concreta de actos, pasos, plazos y formalidades que permiten desarrollar ese proceso. En otras palabras, el proceso es el marco jurídico orientado a resolver una controversia; el procedimiento es el camino ordenado que se sigue para llegar a esa resolución.

La distinción es relevante porque no basta con que exista un proceso en abstracto; también se requiere que el procedimiento respete reglas que hagan posible la defensa, la contradicción, la prueba y la decisión imparcial.

2.5. ¿Qué entiende por garantía y por derecho humano?

Un derecho humano es una prerrogativa vinculada con la dignidad de la persona. En el sistema constitucional mexicano se reconoce a toda persona y exige obligaciones de respeto, protección, promoción y garantía por parte de todas las autoridades, conforme al artículo 1.º constitucional (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026). Ejemplos de derechos humanos son la libertad personal, la igualdad, la educación, la salud, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

Una garantía es un mecanismo jurídico que protege, asegura o permite hacer efectivo un derecho. En el lenguaje constitucional contemporáneo conviene distinguir entre el derecho reconocido y las vías institucionales para defenderlo. Por ejemplo, el juicio de amparo es un medio procesal de protección frente a normas generales, actos u omisiones de autoridad que pueden vulnerar derechos humanos, conforme a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales (Congreso de la Union, 2026).

La diferencia puede sintetizarse así: el derecho humano es el bien o facultad protegida; la garantía o medio de protección es la vía que ayuda a hacerlo exigible. Sin mecanismos eficaces, los derechos pueden quedar en una declaración formal sin protección real.

3. Conclusión

La Actividad 1 permite reconocer que las nociones básicas de derecho son indispensables para estudiar garantías constitucionales. La Constitución da fundamento y límite al poder; el

derecho objetivo proporciona el sistema de normas; el derecho subjetivo muestra la facultad concreta de las personas; el derecho sustantivo define contenidos de fondo; el derecho adjetivo permite reclamarlos; el proceso organiza la resolución institucional de conflictos; el procedimiento ordena los actos que lo integran; el derecho humano identifica la prerrogativa protegida, y la garantía expresa el mecanismo que la hace exigible.

Mi postura es que el foro diagnóstico debe asumirse como una herramienta de aprendizaje y planificación, no como un simple requisito de participación. Cuando las respuestas se analizan con una matriz clara y se traducen en actividades de nivelación, el curso inicia con mejores condiciones para comprender la defensa constitucional de los derechos humanos y para desarrollar un pensamiento jurídico más preciso, argumentado y aplicable.

Referencias

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, “Constitucion politica de los estados unidos mexicanos”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026; consulta: 2026-07-09.

Congreso de la Union, “Ley de amparo, reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos”. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>, 2026. Texto vigente consultado en Leyes Federales Vigentes; consulta: 2026-07-09.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, “Universidad abierta y a distancia de mexico”. <https://www.unadmexico.mx/>, 2026. Sitio institucional; consulta: 2026-06-18.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, “Malla curricular de la licenciatura en derecho”. Archivo local: UnADM/assets-unadm/malla-curricular-derecho-unadm.pdf, 2024. Documento institucional incluido en assets-unadm.

Sanchez, C., “Referencias apa”. <https://normas-apa.org/referencias/>, 2020. Guia web consultable sobre referencias en APA septima edicion; consulta: 2026-07-09.